Arbeidstid og overtid (ikke i boka). 52 timer på én uke: er det lov?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

Ronny er formann på nybygg hos Nordlys. Laget hans hadde en travel uke: 7,5, 9, 11,5, 8, 10, 6 og 0 timer, til sammen 52. En montør i laget har 212 overtidstimer de siste 52 ukene, og Kari sier: «Så lenge de får betalt, er det vel greit?» Nordlys er bundet av Landsoverenskomsten for elektrofagene, med 37,5 timers ordinær uke, og har ingen avtale med tillitsvalgte om utvidet overtid. NB: arbeidstid står ikke i boka; boka stiller kontrollspørsmål 6 om det, og reglene her er hentet fra arbeidsmiljøloven §§ 10-4 og 10-6.

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Alminnelig arbeidstid (ikke i boka)

Hvor går grensen for én dag og én uke?

Ikke i boka; bokas kontrollspørsmål 6 ber om det. Loven (§ 10-4 første ledd): den alminnelige arbeidstiden må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager. Arbeid utover det er overtid etter loven (§ 10-6 andre ledd). Samlet arbeidstid med overtid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av sju dager; 48-grensen kan gjennomsnittsberegnes over åtte uker (§ 10-6 åttende ledd).

Regelen Loven: 9 timer per døgn, 40 per uke. Med overtid: høyst 13 per døgn, 48 per uke.

I casen Ronnys uke: 7,5 + 9 + 11,5 + 8 + 10 + 6 + 0 = 52 timer. To dager over 9, ingen over 13. Uka er 4 timer over 48.

37,5 eller 40 (tariffen, ikke i boka)

Hvorfor to tellinger av samme uke?

Lovens grenser for hvor mye overtid som er lov, telles fra lovens 40 timer. Betalingen i elektrofagene følger Landsoverenskomsten: ordinær arbeidstid er 37,5 timer, og alt over er overtid med tillegg. Samme uke gir derfor to tall.

Regelen Lovens overtid (grensene) = timer − 40. Tariffens overtid (betalingen) = timer − 37,5.

I casen Ronnys uke: 52 − 40 = 12 timer mot lovens grenser, 52 − 37,5 = 14,5 timer med overtidstillegg.

Overtidens vilkår (ikke i boka)

Når er overtid lov?

Loven (§ 10-6): arbeid utover avtalt arbeidstid krever et særlig og tidsavgrenset behov (første ledd). Arbeidsgiver skal, dersom det er mulig, drøfte nødvendigheten med de tillitsvalgte før (tredje ledd). Den som ber om det av helsemessige eller vektige sosiale grunner, har rett til fritak (tiende ledd). Koblingen til boka: arbeidsmengde og tidspress er nå nevnt i § 4-3 (det psykososiale arbeidsmiljøet, 20.3.3).

Regelen Særlig og tidsavgrenset behov + drøfting med tillitsvalgte. Betaling gjør ikke ulovlig overtid lovlig.

I casen Montøren med 212 timer siste 52 uker har hatt overtid nesten hver uke. Det er ikke tidsavgrenset.

Overtidsgrensene (ikke i boka)

10, 25 og 200: hvor mye er lov?

Loven (§ 10-6 fjerde ledd): overtid må ikke overstige 10 timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor 52 uker. I en tariffbundet virksomhet kan arbeidsgiver og tillitsvalgte skriftlig avtale inntil 20 timer per sju dager, 50 per fire uker og 300 per 52 uker (femte ledd).

Regelen Uten avtale: 10 / 25 / 200. Med skriftlig avtale, tariffbundet: 20 / 50 / 300.

I casen Nordlys har ingen avtale med tillitsvalgte om utvidet overtid. Uka er 12 − 10 = 2 timer over, og montøren 212 − 200 = 12 over.

Overtidsbetaling (ikke i boka)

Hva koster Ronnys uke i tillegg?

Loven krever minst 40 % tillegg (§ 10-6 ellevte ledd). Landsoverenskomsten gir 50 % på dagtid og 100 % etter klokka 21, på søn- og helligdager og på lørdager der bedriften har fri hver lørdag. For fagarbeider er tillegget et fast kronebeløp: 189,17 kr (50 %) og 378,33 kr (100 %) fra 1. mai 2026.

Regelen Nordlys: tillegg = timer × 189,17 (50 %) + timer × 378,33 (100 %).

I casen 8,5 × 189,17 = 1 607,95 kr. 6 × 378,33 = 2 269,98 kr. Sum 3 877,93 kr for én montør, før timelønna.

Ordene i bransjen og i boka

Arbeidsavtale	Ansettelseskontrakt, kontrakten
Tariffavtale	Overenskomsten, LOK (Landsoverenskomsten for elektrofagene)
Overtid	OT, overtidstimer, «å jobbe over»
Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold	Nedbemanning, driftsinnskrenkning
Forbruker / næringsdrivende	Privatkunde / bedriftskunde, byggherre, entreprenør
Prisoverslag / gjengs pris	Estimat, «ca.-pris» / regningsarbeid, etter medgått tid
Tilleggsarbeid	Tillegg, endring, ekstraarbeid

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

Kari tar feil: betaling gjør ikke ulovlig overtid lovlig. Lovens overtid for uka er 52 − 40 = 12 timer, 2 over grensen på 10 per sju dager (§ 10-6 fjerde ledd). Montøren med 212 timer er 12 over årsgrensen på 200, og overtid nesten hver uke er ikke et særlig og tidsavgrenset behov (første ledd). Timene over 9 per døgn (3,5) ligger inni de 52. Etter tariffen betales 52 − 37,5 = 14,5 timer med tillegg: 3 877,93 kr for én montør. Før neste travle uke skal Ronny drøfte behovet med de tillitsvalgte (tredje ledd).

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 1B i arbeidsboka (LØM-appen → Organisasjon og ledelse kap. 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v10.xlsx → fanen 1B).

Les Ikke i boka. Les arbeidsmiljøloven §§ 10-4 og 10-6 på Lovdata, og repeter § 4-3 i avsnitt 20.3.3 (arbeidsmengde og tidspress er nevnt i § 4-3 fra 1.1.2026).

Kan du forklare Gjør rede for alminnelig arbeidstid og grensene for overtid. Forklar når overtid er lov. Regn lovens overtid og tariffens betalte overtid for en gitt uke, og forklar hvorfor tallene er ulike.

Kilder: Arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62), gjeldende tekst med endringshenvisninger, Lovdata, lest 01.11.2026: §§ 4-3, 10-4 og 10-6. Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) 2026–2028 og forskrift om allmenngjøring av LOK (tariffen, ikke i boka). Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20 (i samarbeid med advokat Vegard Sandø Austgulen), kontrollspørsmål 6. Arbeidstilsynet: Årsrapport 2025 (15.3.2026), s. 39 og 127–128. Ronnys uke og montøren med 212 timer er konstruert for kapitlet.